

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 369/2539
นาง สวาท สาตรรัมย์
กรุงเทพมหานคร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 21, มาตรา 26

ที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นที่ดินแปลงเดียวกันการคิดราคาที่ดินจะต้องคิดราคาต่อตารางวาเท่ากันตลอดทั้งแปลง พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 26 วรรคสาม ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคาร ออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจมีการขึ้นลงไม่คงที่จึงจะพิพากษากำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดไปไม่ได้

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น ผู้จัดการมรดก ตาม คำสั่งศาล ของนาย จิตร สาตรรัมย์ เจ้าของ กรรมสิทธิ์ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 5344 แขวง ช่อนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา เมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2516 ได้ มี พระราชบัญญัติเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ ใน ท้องที่ แขวง สุรวงศ์และแขวงสีลม เขต บางรัก และ แขวง ยานนาวา แขวงทุ่งมหาเมฆ แขวงทุ่งวัดดอนและแขวงช่อง นนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516 เพื่อ ก่อสร้าง ทาง และ ปรับปรุง ระบบ ระบายน้ำ สำหรับ กรุงเทพมหานคร ที่ดิน โจทก์ ถูก เวนคืน เนื้อที่ 2

ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา คณะกรรมการ กำหนดราคา เบื้องต้น ได้ กำหนดราคาและจำนวนเงิน ค่าทดแทน ให้ โจทก์ เฉลี่ย ตารางวา ละ 8,542.50 บาทรวมเป็น เงิน 7,757,000 บาท แต่ ที่ดิน โจทก์ ส่วน ที่ เหลือ จาก การเวนคืน มี ราคา สูง ขึ้น อันเป็น ผล มาจาก การ ตัด ถนน เมื่อ เอา ราคา ที่ สูง ขึ้นมา หักกลบ จาก เงิน ค่าทดแทน แล้ว จำเลย ไม่ต้อง จ่าย ค่าทดแทน ให้ โจทก์ซึ่ง ไม่ถูกต้อง เพราะ ที่ดินแปลง ดังกล่าว อยู่ ใจ กลางเมือง มี ความเจริญ สูง ราคา ซื้อ ขาย ใน ท้องตลาด ตารางวา ละ 50,000-80,000 บาทที่ดิน ส่วน ที่ เหลือ ไม่อาจ นำ ไป สร้าง อาคารพาณิชย์ หรือ ก่อสร้าง อาคาร สูงได้ จึง ไม่ เกิด ประโยชน์ เพิ่ม แก่ โจทก์ โจทก์ ยื่นอุทธรณ์ ต่อรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย แต่ ไม่ได้ รับคำ วินิจฉัย ภายในกำหนดจึง นำ คดี มา ฟ้อง ขอให้ จำเลย ชำระ ค่าทดแทน แก่ โจทก์ ตารางวา ละ 50,000 บาทเป็น เงิน 45,400,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ร้อยละ 9 ต่อ ปี นับแต่วัน ที่ 14 พฤษภาคม 2534 จน ถึง วันฟ้อง รวมเป็น เงินต้น และ ดอกเบี้ย 49,996,750 บาท และ ดอกเบี้ย ร้อยละ 9 ต่อ ปี ของ ต้นเงิน 45,400,000 บาท นับ ถัด จาก วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ให้การ ว่า ที่ดิน โจทก์ ไม่ได้ อยู่ ใจ กลางเมือง มี ราคา ไม่ถึงตารางวา ละ 50,000 บาท เจ้าหน้าที่ เวนคืน อสังหาริมทรัพย์ กำหนดราคาที่ดิน โจทก์ ถูกต้อง แล้ว โดย ถือ ตาม ราคาประเมิน ทุนทรัพย์ เพื่อ เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ในการ จดทะเบียน สิทธิ และ นิติกรรม ปี 2531-2534ของ สำนักงาน กลาง ประเมินราคา ทรัพย์สิน กรมที่ดิน ซึ่ง เป็น ราคาประเมินภายหลัง บังคับ ใช้ พระราชบัญญัติเวนคืน ที่ดิน ดังกล่าว แล้ว หลาย ปีจำเลย กำหนด ค่าทดแทน ส่วน ที่ ติด ซอย วัดโพธิ์แมน ระยะ 40 เมตร จำนวน 375 ตารางวา ราคา ตารางวา ละ 15,000 บาท ส่วน อีก 533 ตารางวาคิด ตารางวา ละ 4,000 บาท รวมเป็น เงิน ทั้งสิ้น 7,757,000 บาทเฉลี่ย แล้ว โจทก์ ได้รับ ค่าทดแทน ตารางวา ละ 8,542.50 บาท และ ที่ดินที่ เหลือ ไม่ ถูก เวนคืน จำนวน 447 ตารางวา ถ้า คิด ตาม เกณฑ์ เดียว กันรวมเป็น

เงิน 4,285,000 บาท แต่เมื่อ มี การ ตัด ถนน ผ่าน ใน ที่ดินที่ เวนคีน แล้ว ที่ดิน
โจทก์ ส่วน ที่ เหลือ ติด ถนน เทียบ กับ ราคา ที่ดินริมถนน จันทร ตาม ราคา
ประเมิน ของ กรมที่ดิน มี ราคา รวมทั้งสิ้น 16,745,000 บาท ซึ่ง สูง กว่า ราคา
ก่อน ตัด ถนน ถึง 12,460,000 บาทจำเลย ปฏิบัติ ตาม หลักเกณฑ์ ใน พระราช
บัญญัติ ว่าด้วย การ เวนคีนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 21 ทั้งที่ ดิน โจทก์
ที่ เหลือจาก การ ถูก เวนคีน ด้านหน้า ติด ถนน ยาว กว่า 80 เมตร ลึก ประมาณ
20 เมตรสามารถ สร้าง อาคาร สูง หรือ อาคารพาณิชย์ ได้ โจทก์ จึง ไม่มี สิทธิได้รับ
ค่าทดแทน ทั้ง อัตรา ดอกเบี้ย เงินฝาก ประจำ ของ ธนาคารออมสินไม่เกิน ร้อยละ
7.5 ต่อ ปี ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ เงิน จำนวน
27,380,000บาท พร้อม ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 9 ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 14
พฤษภาคม2534 เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์ คำขอ นอกจาก นี้ ให้
ยก

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง เบื้องต้น รับฟัง ได้ว่าโจทก์ เป็น ผู้จัดการ
มรดก ของ นาย จิตร สาตราภัย เจ้าของ กรรมสิทธิ์ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 5344 แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา ปรากฏ
ตาม สำเนา คำสั่งศาล ชั้นต้นและ สำเนา โฉนด เอกสาร หมายเลข 1 และ จ. 2 เมื่อ
วันที่ 10 ตุลาคม 2516ได้ มี พระราชบัญญัติ เวนคีน อสังหาริมทรัพย์ ใน ท้องที่

แขวง สุรวงศ์ และ แขวง สีลม เขตบางรักและแขวงยานนาวา แขวงทุ่งมหาเมฆ
แขวง ทุ่งวัดดอนและแขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516
เพื่อ ก่อสร้าง ทาง และ ปรับปรุง ระบบ ระบายน้ำ ใน กรุงเทพมหานครที่ดิน แปลง
ดังกล่าว ถูก เวนคืน บางส่วน ที่ เป็น เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา คงเหลือ อยู่
เป็น เนื้อที่ 1 ไร่ 47 ตารางวา ใน การ กำหนดค่าทดแทน ที่ดิน ให้ โจทก์ จำเลย ใช้
ราคาประเมิน ทุนทรัพย์ เพื่อ เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ใน การ จดทะเบียน สิทธิ และ
นิติกรรม ปี 2531-2534ของ สำนักงาน กลาง ประเมิน ราคา ทรัพย์สิน กรมที่ดิน
เป็น เกณฑ์ กำหนดและ จาก การ ประเมิน โจทก์ ไม่ได้ รับ เงิน ค่าทดแทน มี
ปัญหา ต้อง วินิจฉัยตาม ฎีกา ของ จำเลย ว่า โจทก์ ได้รับ ประโยชน์ จาก การ
เวนคืน โดย ที่ดินของ โจทก์ ที่ เหลือ อยู่ มี ราคา สูง ขึ้น กว่า เงิน ค่าทดแทน แล้ว
ไม่ควรได้รับ ค่าทดแทน เพิ่ม อีก หรือไม่ โดย จำเลย ฎีกา คำพิพากษา ของ ศาล
อุทธรณ์ใน ประการ แรก ว่า ที่ ศาลอุทธรณ์ กำหนด ค่าทดแทน ที่ดิน ที่ ถูก เวนคืน
ให้ โจทก์ ใน ราคา ตารางวา ละ 40,000 บาท โดย รับฟัง คำเบิกความ ของ ตัว
โจทก์กับ นางสาว อนงค์นารถ สาตราภัย ว่า ที่ดิน ซอย วัดโพธิ์แมน ซื่อ ขาย กัน ใน
ราคา ตารางวา ละ 50,000-60,000 บาท และ รับฟัง คำเบิกความ ของนาย พีระพงศ์
วรรณเจริญ พยานโจทก์ ว่า นาย พีระพงศ์ เคย ติดต่อ ขอ ซื้อ ที่ดิน จาก โจทก์ ใน
ราคา ตารางวา ละ 30,000 บาท แต่ โจทก์ ไม่ยอม ขายให้ นั้น จำเลย ไม่เห็น ด้วย
เพราะ คำเบิกความ ของ พยานโจทก์ ดังกล่าวเป็น การ กล่าวอ้าง ลอย ๆ โดย
ปราศจาก หลักฐาน อ้างอิง อีก ทั้ง พยานโจทก์มิได้ เบิกความ ยืนยัน ว่า ใน เดือน
ตุลาคม 2516 ซึ่ง เป็น ปี ที่ มีพระราชบัญญัติ เวนคืน อสังหาริมทรัพย์ มีผล ใช้
บังคับ และ ที่ดิน โจทก์ที่ ถูก เวนคืน มี สภาพ อย่างไร มี ราคา ตารางวา ละ เท่าใด
การ ที่ ศาลอุทธรณ์กำหนด ค่าทดแทน ให้ โจทก์ ตารางวา ละ 40,000 บาท ตลอด
ทั้ง แปลง เป็น การไม่ เหมาะสม นั้น เห็นว่า การ เวนคืน ที่ดิน ใน คดี นี้ แม้ จะ มี
พระราชบัญญัติ เวนคืน อสังหาริมทรัพย์ ออก ใช้ บังคับ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2516แต่

ปรากฏ คำเบิกความ ของ นาย อุดม บุญกราน กับนายกมล ศรีภูมิปริธานนท์ พยาน
จำเลย ว่า หลังจาก ประกาศ ใช้ พระราชบัญญัติ เวนคีน อสังหาริมทรัพย์พ.ศ. 2516
แล้ว จำเลย ไม่ได้ ดำเนินการ เวนคีน ให้ เสร็จสิ้น เพราะการ เวนคีน มี ปัญหา และ
ได้ หยุด อยู่ ระยะ หนึ่ง ต่อมา ปี 2525 ได้ มี การประชุม ร่วมกัน ระหว่าง ผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการ และ จำเลยใน ที่สุด ได้ ข้อ ยุติ ให้ กรมโยธา
ธิการ มอบ โครงการ ทั้งหมด ให้ จำเลยเป็น ผู้ดำเนินการ หลังจาก มี พระราชบัญญัติ
ว่าด้วย การ เวนคีนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 แล้ว จำเลย จึง ได้ ดำเนินการ
เวนคีน จริงจังและ คณะกรรมการ กำหนดราคา และ จำนวนเงิน ค่าทดแทน ได้
กำหนดราคา ค่าทดแทนหลังจาก มี พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคีน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530โดย เริ่ม กำหนด ตั้งแต่ ปี 2531 และ คณะกรรมการ มี
มติ ให้ ใช้ ราคาประเมินทุนทรัพย์ เพื่อ เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม ใน การ จดทะเบียน
สิทธิ และ นิติกรรมปี 2531-2534 ของ สำนักงาน กลาง ประเมิน ราคา ทรัพย์สิน
กรมที่ดินเป็น เกณฑ์ กำหนด ค่าทดแทน ดังนี้ ใน การ กำหนด ค่าทดแทน นั้น
จำเลย จะ ต้องใช้ หลักเกณฑ์ ตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคีน
อสังหาริมทรัพย์พ.ศ. 2530 มาตรา 21(1) ถึง (5) การ ที่ จำเลย กำหนด ค่าทดแทน
ให้ โจทก์ตาม ราคาประเมิน ทุนทรัพย์ เพื่อ เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม ใน การจด
ทะเบียน สิทธิ และ นิติกรรม ของ กรมที่ดิน เพียง อย่างเดียว จึง ไม่ถูกต้องและไม่
เป็นธรรม แก่ โจทก์ เกี่ยวกับ สภาพ ที่ดิน ของ โจทก์ นั้น โจทก์ และนางสาว อนงค์
นารถ เบิกความ ว่า ซอย วัด โพธิ์แมน เป็น ถนน คอนกรีต กว้าง 8 เมตร จาก ปาก
ซอย มา ถึง ที่ดิน โจทก์ เป็น ระยะ ทาง 1 กิโลเมตรที่ ปากซอย มี ธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด สาขา ถนน สาธุประดิษฐ์ ตั้ง อยู่ ถัด จาก ปากซอย เข้า มา ประมาณ
50 เมตร เป็น ที่ ตั้ง ของ ฟลอร่าเฮ้าส์ จาก ปากซอย เข้า มา 100 เมตร มี โรงเรียน
มัธยม วรมงคล และ โรงเรียน สาธุประดิษฐ์พาณิชยการ และ จาก ปากซอย เข้า มา
500 เมตร มี ฟอรัจูนคอนโดมิเนียม ตั้ง อยู่ ถัด เข้า มา อีก ประมาณ 800 เมตร

เป็นที่ตั้งของ วัด โพธิ์แมน และ ถัด จาก วัด โพธิ์แมน ประมาณ 200 เมตร เป็นที่ตั้งที่ดินของ โจทก์ ซึ่ง อยู่ ติด ถนน ซอย ลักษณะ สี่เหลี่ยม กว้าง 60 เมตร ลึก 95 เมตร เหมาะ สำหรับ สร้าง อาคาร ขนาด ใหญ่ เช่นอพาร์ตเมนต์หรือ คอนโดมิเนียม ตาม สภาพ ของ ที่ดิน ดังกล่าว ถือได้ว่าที่ดินของ โจทก์ อยู่ใน ย่านที่มี ความเจริญ สูง ส่วน เรื่อง ราคา ของที่ดิน โจทก์ มี นางสาว อนงค์นารถ เบิกความ ว่า ใน ช่วง ปี 2532ถึง ปี 2533 ที่ดิน ใน ซอย วัด โพธิ์แมน ราคา ซื้อ ขาย ตารางวา ละ 18,000ถึง 30,000 บาท ปัจจุบัน ราคา ตารางวา ละ 50,000 บาท ถึง 80,000 บาทนอกจากนี้ ยังมี นาย พิระพงศ์ เป็น พยาน เบิกความ ว่า เมื่อ ปี 2531นาย พิระพงศ์ เคย ติดต่อ ขอ ซื้อ ที่ดิน แปลง ตาม ฟ้อง จาก โจทก์ ใน ราคา ตารางวา ละ 30,000 บาท แต่ โจทก์ ไม่ยอม ขาย ให้ นั้น แม้ โจทก์ จะ ไม่มีพยานหลักฐานอื่น ยืนยัน คำเบิกความ ของ พยาน ดังกล่าว ก็ ตาม แต่ โจทก์ก็ มี นาย ศักดา เปี่ยมสุข เป็น พยาน เบิกความ ว่า เมื่อ วันที่ 28 พฤษภาคม 2535 พยาน ซึ่งทำงาน ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ได้รับ มอบอำนาจ จาก ธนาคาร ให้ไป จดทะเบียน รับ จำนอง ที่ดิน ใน ปี 2531ถึง 2534 กรมที่ดิน ประเมิน ราคาที่ดิน ติด ถนน ซอย วัดโพธิ์แมน ใน ระยะ 40 เมตร ราคา ตารางวา ละ 15,000 บาท ต่อมา ได้ มี การ ประเมิน ใหม่เพิ่มขึ้น เป็น ตารางวา ละ 43,000 บาท โดยเริ่ม ใช้ เมื่อ วันที่ 1มกราคม 2535 และ ราคาประเมิน ต่ำกว่า ราคา ท้องตลาด ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง หาก จะ คิด เต็ม ราคา ท้องตลาด แล้ว จะ ตก ราคา ตารางวา ละประมาณ 53,750 บาท ดังนั้น ราคา ท้องตลาด ของ ที่ดิน ใน ซอย วัด โพธิ์แมน ควร จะ คิด ราคา ตารางวา ละ 40,000 บาท ที่ จำเลย กำหนดราคา ที่ดิน ที่ ถูก เว้นคืน ให้ โจทก์ โดย กำหนด ให้ ส่วน ที่ ติด ซอย วัดโพธิ์แมน ระยะ 40 เมตร จำนวน 375 ตารางวา มี ราคา ตารางวา ละ 15,000 บาทส่วน ที่ดิน นอกเหนือ จาก นั้น อีก 533 ตารางวา กำหนด ตารางวา ละ 4,000บาท นั้น เห็นว่า ยังไม่เป็นธรรม แก่ โจทก์ และ ไม่ถูกต้อง เพราะ ที่ดินโจทก์ ที่ ถูก เว้นคืน เป็น ที่ดิน

แปลง เดียว กัน การ คิด ราคา ที่ดิน จะ ต้องคิด ราคา ที่ดิน ต่อ ตารางวา เท่ากัน
ตลอด ทั้ง แปลง และ ราคา ตารางวา ละ 15,000 บาท ที่ จำเลย กำหนด ให้ นั้น จำ
เกิน ไป ที่ ศาลอุทธรณ์ กำหนดให้ ที่ดิน โจทก์ ทั้ง แปลง ราคา ตารางวา ละ 40,000
บาท ตาม ศาลชั้นต้น นั้นเห็นว่า เป็น ราคา ที่ เหมาะสม แล้ว ส่วน ที่ จำเลย ฎีกา
คัดค้าน ไม่เห็น ด้วยกับ กรณี ที่ ศาลอุทธรณ์ กำหนด ค่าที่ดิน สูง ขึ้น ตารางวา ละ
20,000 บาทโดย ศาลอุทธรณ์ รับฟัง คำเบิกความ ของ นาย พีระพงษ์ เพียง ผู้เดียว
ที่ ว่า เดิม ถนน เข้า ซอย วัดโพธิ์แมน มี ความเจริญ มา แต่ ต้น เพราะ ตั้ง อยู่ ใจ
กลางเมือง แม้ จะ อยู่ ใน ซอย ก็ มี ราคา สูง ได้ไม่ จำเป็น ต้อง มี ราคา สูงเฉพาะ
แปลง ที่อยู่ ติด ถนน ใหญ่ ซึ่ง เป็น เพียง ความ คิดเห็น ของนาย พีระพงษ์ เพียง ผู้
เดียว นั้น เห็นว่า แม้ การ เว้นคืน จะ ทำให้ ที่ดิน ของ โจทก์ ส่วน ที่ เหลือ อยู่ ติด
ถนน ที่ จัด ใหม่ เป็น ทาง ยาว กว่า 80 เมตรแต่ ที่ดิน ส่วน ที่ เหลือ มี ความ ลึก
เพียง ประมาณ 20 เมตร เท่านั้นและ แม้ บริเวณ ที่ดิน ของ โจทก์ ที่ ถูก เว้นคืน จะ
ยัง ไม่มี ประกาศ ของกรุงเทพมหานคร กำหนด แนวเขต การ สร้าง อาคาร ห้าง
ถนน ไว้ เป็น ระยะ เท่าใดก็ ตาม แต่ ตาม สภาพ ที่ดิน ของ โจทก์ ที่ เหลือ อยู่ หาก
จะ ทำการ ก่อสร้างอาคาร ก็ จะ ต้อง เว้น ระยะ จาก ขอบ ถนน เข้า มา ตาม ข้อ
บัญญัติ ทั่วไป ของกรุงเทพมหานคร ทำให้ ความ ลึก ของ ที่ดิน โจทก์ ส่วน ที่ เหลือ
จาก การ เว้นคืนมี ไม่ถึง 20 เมตร ซึ่ง ไม่สามารถ ใช้ ก่อสร้าง อาคาร ขนาด ใหญ่
ได้ จึงไม่ เกิด ประโยชน์ แก่ ที่ดิน ของ โจทก์ เท่าใด นัก ที่ จำเลย กำหนด ค่าความ
เจริญ ของ ที่ดิน โจทก์ ส่วน ที่ เหลือ จาก การ เว้นคืน ใน ราคา ตารางวา
ละ 40,000 บาท จึง สูง เกิน ไป ที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง กำหนด ค่าที่ดิน สูง ขึ้นให้
โจทก์ ตารางวา ละ 20,000 บาท เป็น การ เหมาะสม แล้ว ส่วน ที่ จำเลยฎีกา ว่า
ข้อ นำสืบ ของ โจทก์ เกี่ยวกับการ ขาด รายได้ จาก การ ใช้ ประโยชน์ของ ที่ดิน
โจทก์ ที่ ถูก เว้นคืน ว่า เป็น การ กล่าวอ้าง อย่าง เลื่อนลอยปราศจาก หลักฐาน จึง

รับฟัง ไม่ได้ ว่าการ เวณคีน ทำให้ โจทก์ สูญเสียรายได้ นั้น เห็นว่า เป็น ข้อ ฎีกา ที่
ไม่เป็น สาระ แก่ คดีจึง ไม่ วินิจฉัย ให้

อนึ่ง ตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์พ.ศ. 2530
มาตรา 26 วรรคสาม ให้ ผู้มีสิทธิ ได้รับ เงิน ค่าทดแทนได้รับ ดอกเบี้ย ใน อัตรา
สูงสุด ของ ดอกเบี้ย เงินฝาก ประเภท ฝาก ประจำ ของธนาคาร ออมสิน ใน จำนวน
เงิน ที่ เพิ่มขึ้น อัตรา ดอกเบี้ย สูงสุด ของ ดอกเบี้ย เงินฝาก ประเภท ฝาก ประจำ
ของ ธนาคาร ออมสิน อาจ มี การ ขึ้น ลง ไม่ คงที่ การ ที่ ศาลอุทธรณ์ กำหนด ให้
จำเลย ชำระ ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ 9 ต่อ ปี คงที่ จึง ไม่ถูกต้อง ศาลฎีกา เห็น
สมควร แก้ไข ให้ ถูกต้อง "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ จำเลย ชำระ ดอกเบี้ย ใน อัตรา สูงสุด ของดอกเบี้ย
เงินฝาก ประจำ ของ ธนาคาร ออมสิน แต่ ไม่เกิน อัตรา ร้อยละ 9 ต่อ ปี นับแต่ วัน
ที่ 14 พฤษภาคม 2534 เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จแก่ โจทก์ นอกจาก ที่ แก้
ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์

(มหินทร์ สุรดิษฐ์-สุทธิ นิชโรจน์-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์พ.ศ.2530มาตรา26วรรคสาม และมาตรา33ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ว่าให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าอสังหาริมทรัพย์ หรือเงินค่าทดแทนผู้มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภท ฝากประจำของธนาคาร ออมสิน ในกรณีดังนี้ 1.เมื่อรัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยให้ชำระ เงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนจะได้รับดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ต้องมีการจ่ายเงิน 2.เมื่อมีการตกลงค่าทดแทนกันได้และทำสัญญาซื้อขายแล้วเจ้าหน้าที่ เวนคืนจะต้องจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบธรรมด้วย กฎหมายภายใน120วันนับแต่วันทำสัญญาซื้อขายหากเกินกำหนดถือว่าผิดนัดจะต้อง จ่ายดอกเบี้ย 3.เมื่อมีพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และได้มีการกำหนดค่า ทดแทนเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่เวนคืนจะต้องมีหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิได้รับเงินค่า ทดแทนมารับค่าทดแทนที่กำหนดภายในไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งต้องไม่ เกิน120วันนับแต่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ใช้บังคับหากเกินกำหนดก็ ต้องจ่ายดอกเบี้ย มีข้อพิจารณาว่าหากโจทก์ฟ้องเรียกค่าทดแทนโดย 1.ไม่ได้บรรยาย ฟ้องว่าเป็นดอกเบี้ยตามกฎหมายฉบับใดเพียงแต่ระบุอัตราดอกเบี้ยมาเท่านั้นจะเป็น ฟ้องที่เคลือบคลุมหรือไม่ 2.บรรยายฟ้องขอดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงิน ฝากประเภทฝากประจำของธนาคาร ออมสิน แต่ได้ระบุดอกเบี้ยในอัตราที่ธนาคาร ออมสินประกาศใช้อยู่ในขณะนั้นไว้แต่ดอกเบี้ยของธนาคาร ออมสินมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งมีบางช่วงอาจต่ำกว่าบางช่วงสูงกว่าอัตราที่โจทก์ขอมา ศาลจะพิพากษาประการใด 3.โจทก์บรรยายฟ้องตามข้อ1แต่นำสืบประกาศอัตรา ดอกเบี้ยของธนาคาร ออมสินจะเป็นการนำสืบนอกฟ้องหรือไม่ 4.โจทก์บรรยายฟ้อง ของดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ออมสินแต่ไม่นำสืบประกาศของธนาคาร ออมสิน ศาลจะพิพากษาอย่างไร ผู้บันทึกมีความเห็นว่าบทบัญญัติพระราชบัญญัติว่า ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์พ.ศ.2530เป็นบทกฎหมายพิเศษที่บัญญัติถึงวิธีการ เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ขั้นตอนต่างๆในการเวนคืนมีบทบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกเวนคืน

ไว้หลายประการรวมทั้งการที่เจ้าหน้าที่เวนคืนจ่ายค่าทดแทนล่าช้าก็ระบุว่าจะต้องรับผิดชอบเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคาร ออมสินไม่นำดอกเบี้ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้คดีที่เกิดขึ้นจึงเป็นกรณีพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นคดีปกครองประเภทหนึ่งแตกต่างจากคดีแพ่งทั่วไป รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา38ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทำไม่ได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการสาธารณูปโภคหรือการอันจำเป็นในการป้องกันประเทศการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติการผังเมืองการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมการปฏิรูปที่ดินหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น โดยสรุปแล้วหลักในการเวนคืนที่ดินมีกฎเกณฑ์ดังนี้ 1.ปกติจะกระทำมิได้เว้นแต่การอันจำเป็นเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเท่านั้น 2.การเวนคืนเป็นการกระทำต่อสิทธิในการใช้สอยและจำหน่ายของบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1336 3.มีบทบัญญัติของกฎหมายไว้เป็นพิเศษต่างหากจากนิติกรรมสัญญา เมื่อเป็นเช่นนี้การตีความหรือการดำเนินกระบวนการพิจารณาจึงหนักไปในทางเอื้ออำนวยต่อผู้ถูกเวนคืนมากกว่ารัฐเพราะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของรัฐดังนั้นหากผู้ถูกเวนคืนบรรยายฟ้องขอดอกเบี้ยโดยไม่ระบุว่าดอกเบี้ยตามกฎหมายฉบับใดหรือระบุแต่เพียงดอกเบี้ยตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นฟ้องที่ชอบแล้วเพราะมีบทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษต่างหากจากกรณีอื่นศาลย่อมรู้ได้เองไม่จำเป็นต้องระบุว่าดอกเบี้ยของธนาคาร ออมสินก็ใช้ได้ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม ส่วนเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ออมสินเปลี่ยนแปลงไม่คงที่นั้นเมื่อพิจารณามาตรา31แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แล้วจะเห็นว่าในกรณีที่ผู้ถูกเวนคืนไม่ยอมรับค่าทดแทนกฎหมายบังคับให้เจ้าหน้าที่เวนคืนจะต้องนำค่าทดแทนไปวางศาลหรือฝากธนาคาร ออมสินซึ่งในทางปฏิบัติจะนำไปฝากธนาคาร ออมสินผู้ถูกเวนคืนจะได้รับค่าทดแทนพร้อมดอกเบี้ยของธนาคาร ออมสินด้วยกรณีนี้จะเห็นได้ว่าดอกเบี้ยที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับ

ประกาศของธนาคาร ออมสิน ดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่เวนคืนจ่ายค่าทดแทนล่าช้าจ่ายน้อยกว่าที่ควรจ่ายก็ดีล้วนแต่เป็นความผิดของเจ้าหน้าที่เวนคืนจึงต้องรับผิดชอบเบี้ยตามกฎหมายในเรื่องนี้คือดอกเบี้ยอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคาร ออมสิน ไม่ว่าผู้ถูกเวนคืนจะฟ้องขอดอกเบี้ยอัตราใดมาจะนำสืบประกาศดอกเบี้ยของธนาคาร ออมสินหรือไม่ศาลก็ต้องพิพากษาให้ได้รับดอกเบี้ยตามกฎหมายคือตามประกาศของธนาคาร ออมสิน แม้ว่าจะเกินคำขอท้ายฟ้องก็ตามตามกฎหมายก็ต้องรับดอกเบี้ยไปตามนั้นไม่มีเหตุผลประการใดที่จะให้ได้เฉพาะดอกเบี้ยอัตราต่ำกว่าคำขอท้ายฟ้องแต่สูงกว่าจะให้ไม่ได้ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าคดีนี้เป็นคดีปกครองจะนำหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา142มาใช้บังคับในกรณีที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นกฎหมายสารบัญญัติที่บัญญัติไว้เป็นพิเศษแล้วและมีศักดิ์สูงกว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติมิได้ ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าโจทก์(ผู้ถูกเวนคืน)จะขอดอกเบี้ยมาในอัตราคงที่ก็ดีนำสืบประกาศดอกเบี้ยของธนาคาร ออมสินหรือไม่ก็ดีศาลมีหน้าที่เพียงประการเดียวที่จะต้องพิพากษาให้โจทก์ได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคาร ออมสินเท่านั้นและศาลจะนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142(6)มาเพิ่มอัตราดอกเบี้ยก็ไม่ได้เช่นกันด้วยความเคารพต่อคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุเป็นอย่างสูงผู้บันทึกเห็นด้วยที่วินิจฉัยให้โจทก์ได้รับดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ออมสินแต่ไม่เห็นด้วยที่ให้โจทก์ได้รับไม่เกินอัตราร้อยละ9ต่อปีตามที่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้อง ศิริชัย วัฒนโยธิน